BANCA DATI EUTEKNE

Trib. Milano 29.12.2022 n. 7823

FATTO

con ricorso depositato il 22 giugno 2022, [OMISSIS] s.r.l. conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
"In via cautelare:
1. sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'Avviso di Addebito impugnato per la sussistenza dei gravi motivi di cui all'art. 24 comma 6 DLgs. 46/1999;
In via preliminare
2. accertare e dichiarare l'inesistenza dell'avviso di Addebito per inesistenza della sua notifica per le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, annullarlo;
3. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di Addebito per la mancanza dei requisiti motivazionali previsti dalla Legge a pena di nullità e, conseguentemente, annullarlo; In via principale:
4. accertare e dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito, atteso l'intervenuto pagamento dei debiti previdenziali contestati a mezzo di compensazione con crediti erariali, in assenza di qualsivoglia circostanza impeditiva dell'efficacia della compensazione".
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese; in particolare, l'Ente Previdenziale domandava:
"in via principale, nel merito, rigettare l'avverso ricorso e tutte le avverse domande in quanto inammissibili e/o improponibili e comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando per l'effetto l'avviso di addebito n. [Omissis] e condannando comunque [Omissis] SRL, in persona del legale rappresentante, Sig. [Omissis], al pagamento all'INPS, quale mandatario della [Omissis] s.p.a., delle somme indicate nello stesso o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo".
Con vittoria delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruzione probatoria, all'udienza del 24 novembre 2022, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il presente giudizio, [Omissis] s.r.l. propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. [Omissis], notificato il 14 giugno 2022 ed emesso per complessivi € 67.253,72 ritenuti dovuti

per Modelli DM10 insoluti nella Gestione Aziende, relativamente al periodo compreso tra dicembre 2021 e febbraio 2022 (doc. 1, fascicolo opponente).
La vicenda attiene alla fruizione da parte della società opponente della possibilità di procedere al saldo dei contributi dovuti tramite compensazione, ex art. 17 ss. DLgs. 241/97, con crediti erariali risultanti da Modelli F24 quietanzati dall'Agenzia delle Entrate, nonché dalla dichiarazione IVA 2022 relativa al periodo di imposta 2021.
La suddetta compensazione è stata ritenuta indebita dall'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE sotto due distinti profili: da un lato, l'Ente Previdenziale esclude che si possa operare la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi; dall'altro, contesta l'effettività e genuinità dei crediti portati in compensazione.
Dolendosi dell'erroneità delle determinazioni e delle conseguenti pretese dell'Ente Previdenziale, l'opponente conclude come sopra precisato.
Per le ragioni di seguito esposte, l'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza dell'avviso di addebito opposto, formulata da [Omissis] s.r.l. in quanto la notifica sarebbe stata effettuata da un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri.
L'eccezione è priva di pregio poiché la disciplina di riferimento concerne gli indirizzi dei destinatari, non quelli dei mittenti, in quanto la finalità di tutela sottesa attiene alla garanzia della effettiva possibilità di conoscenza degli atti che possono - e debbono - essere notificati esclusivamente agli indirizzi PEC all'uopo indicati dagli interessati, mediante pubblicazione nei pubblici registri.
E, d'altronde, lo stesso art. 16, co. 12, DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 228/2012, invocato - per quanto non pertinente - da parte opponente, introduce la disciplina relativa all'indirizzo di posta elettronica "...a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni" e "...presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale", nonché "...ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata... presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio".
Deve, parimenti, essere rigettata l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito per omessa indicazione della causale del credito e per violazione dell'art. 3 Legge 241/90.
Come noto, l'avviso di addebito ha un contenuto vincolato e deve essere redatto in ossequio a quanto disposto dall'art. 30, co. 2, DL 78/2010 - per come convertito, con modificazioni, in Legge 122/2010 - a mente del quale "L'avviso di addebito deve contenere a pena di nullità il codice fiscale del soggetto tenuto al versamento, il periodo di riferimento del credito, la causale del credito, gli importi addebitati ripartiti tra quota capitale , sanzioni e interessi ove dovuti nonché l'indicazione dell'agente della riscossione competente in base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria alla data di formazione dell'avviso. L'avviso[, per i crediti accertati dagli uffici,] dovrà altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro il termine di sessanta giorni dalla notifica nonché' l'indicazione che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione indicato nel medesimo avviso procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell'ufficio che ha emesso l'atto. Ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso all'agente della riscossione secondo le modalità indicate al comma 5, tiene luogo, a tutti gli effetti,

dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza".
L'avviso di addebito n. [Omissis] reca tutti i suddetti elementi.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 17, co. 1, DLgs. 241/97, "I contribuenti [titolari di partita IVA] eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge".
Sotto un profilo di ordine generale, il tenore letterale della disposizione depone nel senso di una compensazione per poste omogenee: non solo, infatti, dispone che la compensazione possa essere operata tra debiti e crediti "dello stesso periodo", ma stabilisce altresì che deve trattarsi di crediti e debiti "nei confronti dei medesimi soggetti"; una specificazione che osta, non solo all'accollo con compensazione tra crediti e debiti riferibili - lato contribuente - a soggetti distinti (sul punto, Trib. Milano, Sez. Lav., 28.12.2019 - ordinanza), ma altresì alla compensazione di crediti e debiti relativi al rapporto con Amministrazioni differenti, posto che la compensazione può avvenire unicamente tra i medesimi soggetti del rapporto d'imposta e/o del rapporto contributivo.
Dunque, come correttamente eccepito dall'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, l'art. 17, co. 1, DLgs. 241/97, osta alla compensazione di crediti erariali con debiti contributivi.
Sul punto, con sentenza 15 luglio 2020, n. 259, il Tribunale di Brescia ha affermato: "In ogni caso, va osservato che, a prescindere dalla prova della sussistenza o meno del credito Iva dedotto in compensazione dalla ditta fornitrice della manodopera, la compensazione tra crediti di natura fiscale e debiti contributivi è preclusa nel nostro sistema. L'art. 17 DLgs. 241/97, infatti, stabilisce che in caso di pagamento "dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore ... degli enti previdenziali", è ammessa la facoltà di procedere ad una "eventuale compensazione dei crediti" solo in relazione ad obbligazioni "dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto". In ambito contributivo, dunque, non è prevista la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibili a soggetti differenti o che permetta una estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto; di qui l'irrilevanza della normativa e delle circolari dell'Agenzia delle Entrate richiamate nelle difese della parte opponente, siccome relative al ben diverso meccanismo della compensazione in materia tributaria" (parte motiva; in questo stesso senso, (Trib. Brescia, Sez. Lav., 2.3.2022 - ordinanza; Trib. Milano, Sez. Lav., 22.9.2021, n. 2207; Trib. Ivrea, Sez. Lav., 6.10.2020, n. 195).
E, d'altronde, diversamente argomentando, l'inciso "nei confronti dei medesimi soggetti" resterebbe del tutto privo di significato.
La ratio sottesa al limite delle poste omogenee si prospetta direttamente correlata ai principi

su cui si fondano il sistema tributario e contributivo e, segnatamente, con al principio dell'autodeterminazione delle imposte; nel nostro ordinamento, difatti, il calcolo e il pagamento delle imposte e dei contributi è demandato dalla legge - declinazione del principio di cui all'art. 53 Costituzione - ai contribuenti attraverso la cosiddetta autoliquidazione.
Nel sistema così delineato, sono riservate alle Amministrazioni di competenza principalmente funzioni di gestione delle pratiche, di recupero delle imposte e delle contribuzioni evase, e di irrogazione delle sanzioni; proprio in ragione del suddetto principio, l'attività di accertamento da parte degli Uffici pubblici ha carattere meramente eventuale, poiché intervengono solo per rettificare le dichiarazioni irregolari o in caso di omessa presentazione. Tuttavia, l'attività di accertamento e controllo non può che essere esplicata da ciascuna Amministrazione nel proprio ambito di competenza, sicché, ammettere la compensazione tra crediti e debiti non omogenei, significherebbe precludere a priori ogni possibilità di verifica - in un contesto di generale autoliquidazione - con il rischio di dar corso a compensazioni per crediti inesistenti o, comunque, errati.
Ciò, evidentemente, non può essere.
In ogni caso, anche qualora si ritenesse di aderire alla tesi della società ammettendo la compensazione tra crediti IVA e debiti contributivi, l'opposizione non potrebbe comunque essere accolta per i motivi di seguito esposti.
Come correttamente eccepito da parte opposta, grava esclusivamente sulla società l'onere di provare la regolarità della compensazione effettuata e, segnatamente, di dimostrare l'effettiva esistenza dei crediti così azionati: "l'onere probatorio spetta, infatti, alla parte deducente la compensazione dei propri crediti da rimborso (Cass. 26.10.2012, n. 18427; Cass. 7.4.2008, n. 8988; Cass. 7.2.2008, n. 2847; Cass. 24.7.2007, n. 16351), quale fatto estintivo del proprio debito incontestato" (Cass. Civ., Sez. Lav., 12.1.2016, n. 292 - parte motiva).
L'onere di cui si discute non è stato soddisfatto.
Contrariamente a quanto sostenuto da [Omissis] s.r.l., tanto in ricorso, quanto in sede di discussione, l'effettiva esistenza dei crediti IVA non può essere provata dalla mera produzione dei Modelli F24 quietanzati (docc. 2, fascicolo opponente) o dalla Dichiarazione IVA (doc. 3, fascicolo opponente); ed è del tutto irrilevante - nel rapporto previdenziale e, quindi, nel rapporto di debito/credito tra la società e l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - che i suddetti crediti non siano "neppure oggetto di verifica, contestazione e/o recupero da parte della competente Agenzia delle Entrate" (cap. 5, ricorso) che, peraltro, nemmeno ha esaurito il tempo entro il quale le è consentito effettuare eventuali accertamenti e verifiche.
Questo stesso Tribunale - in una pronunzia che ha ammesso l'astratta possibilità di compensazione tra crediti e debiti non omogenei, aderendo alla tesi difensiva attorea - ha osservato che, "come ben chiarito dalla Suprema Corte (principio ribadito nella recente sentenza 9686/2020), requisito imprescindibile di qualsiasi tipo di compensazione, anche di quella "atecnica", è la certezza del credito, intesa (v., in particolare, Cass., 23.3.2017, n. 7474; Cass., 29.1.2015, n. 1695), anche (e soprattutto) come "non contestazione in giudizio" secondo quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. Un., 15.11.2016, n. 23225)", e che deve ammettersi la possibilità per l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE di contestare la legittimità della compensazione poiché - in caso contrario - si giungerebbe "all'assurda conseguenza che l'INPS, qualora dovesse rilevare immediatamente la palese insussistenza di un credito opposto in compensazione o comunque non spettante per mancanza dei presupposti, in caso di inerzia della Agenzia delle Entrate, sarebbe costretta a

ritenere estinto il proprio credito verso il contribuente senza nulla eccepire, confidando poi in un successivo avviso di recupero posto in essere dall'Agenzia, con il rischio quindi di perdere definitivamente la possibilità di soddisfare il proprio credito ove la società risultasse poi insolvente" (Trib. Milano, Sez. Lav., 3.3.2022 - ordinanza).
Sicché, [Omissis] s.r.l. avrebbe dovuto puntualmente allegare e dedurre in ordine alle fatture e ai crediti di riferimento, così da dimostrare l'esistenza di ciascun credito impiegato per assolvere ai propri obblighi contributivi.
Sul punto, tuttavia, l'atto introduttivo del giudizio risulta del tutto carente.
Per contro, costituendosi in giudizio, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ha introdotto molteplici elementi documentali che depongono - in modo grave, preciso e concordante - nel senso della inesistenza e, comunque, non genuinità dei crediti di cui si discute.
In data 12 gennaio 2022, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ha trasmesso a [Omissis] s.r.l. una "Richiesta elementi informativi e documentali" del seguente tenore: "A seguito di controlli, per una maggiore chiarezza della posizione aziendale, si fa richiesta della documentazione comprovante il credito IVA utilizzati in compensazione nel periodo dal 2018 ad oggi. In tal senso, si richiede, inoltre, la presentazione della documentazione relativa: a) fatture attive e passive del quadriennio 2018-21; b) i bilanci del periodo 2018-20; c) copia dei registri IVA del periodo. In caso di mancato riscontro a questa comunicazione, entro il 27/01/2022, si fa presente che le deleghe interessate saranno inviate al recupero crediti e le eventuali richieste di verifica della regolarità contributiva tramite la procedura DURC on line nel frattempo pervenute, stante la sussistenza di profili di anomalia nei flussi UniEmens trasmessi, saranno definite dall'INPS, in base alle istruzioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sub art. 3 della circolare 8 giugno 2015, n. 19, con esito irregolare..." (doc. 1, fascicolo opposto).
Il successivo 1 marzo 2022, "a seguito delle verifiche condotte sulla documentazione presentata", l'opposto ha trasmesso all'azienda un "Atto di accertamento d'ufficio della contribuzione versata mediante compensazione indebita. Diffida ad adempiere" (doc. 2, fascicolo opposto), nel quale ha specificato i singoli crediti di imposta ritenuti indebitamente compensati relativi a "CREDITI IVA ART. 38-BIS COMMA 2 DPR 633/1972 2° e 3° TRIMESTRE CODICI 6037 e 6038 per annualità 2019; VERSAMENTI IVA SULLA BASE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI CODICI 6099 per annualità 2019 e 2020 per il pagamento dei contributi indicati nella sezione Inps del modello F24 per complessivi € 386.355,23 per il periodo da gennaio 2019 a dicembre 2021 di cui al dettaglio di seguito riportato, che rileva sotto il profilo della esposizione integrale delle voci a debito della sola sezione INPS" (docc. 4-5, fascicolo opposto).
Dalle verifiche effettuate dall'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in particolare, è emerso quanto segue.
In primo luogo, vi è stato un incremento esponenziale dei debiti verso fornitori tra il 2018 e il 2020: debito passato da € 70.465,00 nel 2018 a € 1.161.723,00 nel 2020, con esposizione di costi oltremodo elevati "della produzione… per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci": € 1.500.464,00 nel 2018, € 2.038.968,00 nel 2019 ed € 1.028.306,00 nel 2020 (cfr. bilanci opponente - chiavetta INPS).
L'opposto, poi, ha provato documentalmente che le fatture di acquisto presentate dall'opponente risultano per il 60% intestate alle società [Omissis] le cui visure sono state versate in atti (cfr. visure - chiavetta INPS).

Dalla produzione dell'Ente Previdenziale emerge che le suddette società hanno sedi stabilite presso il medesimo indirizzo, svolgono la propria attività in totale assenza di dipendenti (con la sola eccezione di [Omissis]), non hanno mai presentato dichiarazioni IVA effettive e si caratterizzano per peculiari commistioni soggettive: "tutti i rappresentanti legali di tali società che, in alcuni casi fatturano centinaia di migliaia di euro, se non milioni, risultano anche dipendenti di altre aziende: (si vedano gli allegati nella sotto-cartella "Rappresentanti Legali" nella cartella "AziendeCoinvolte_Compensazioni") è il caso di [Omissis] della [Omissis] della [Omissis], [Omissis] della [Omissis] della [Omissis] e di [Omissis] della [Omissis], che, addirittura, dal 01/2022, è stato assunto anche come dipendente dalla stessa [Omissis]" (pag. 5, memoria - cfr. chiavetta).
Come si evince dai prospetti excel depositati dall'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, la fatturazione emessa dalle suddette aziende ha generato una parte oltremodo rilevante del credito IVA azionato da [Omissis] s.r.l.: "circa il 90% del credito d'imposta nel 2019, 407.184 su 451.715 euro interessano [Omissis]; circa il 53% del credito d'imposta nel 2020, 176.842 su 331.216 euro, interessano [Omissis] (calo fisiologico considerando i mesi di stop forzato per l'emergenza sanitaria); circa il 72% del credito d'imposta nel 2021, 459.071 su 641.069 euro interessano [Omissis]" (pag. 5, memoria).
A queste risultanze documentali si contrappone l'assoluta carenza di qualsivoglia deduzione o prova dell'opponente che, si rammenta, era l'unico onerato di dimostrare l'effettiva esistenza dei crediti di cui si discute.
E deve escludersi che l'azienda non sia stata posta in condizione, prima della costituzione dell'opposto, di comprendere le ragioni sottese alla pretesa creditoria per cui è causa, posto che - come già sopra evidenziato - l'avviso di addebito è stato preceduto da un procedimento amministrativo inequivoco in ordine all'oggetto dell'accertamento in corso.
Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato.
La regolazione delle spese di segue la soccombenza e, pertanto, [Omissis] s.r.l. deve essere condannata alla rifusione delle stesse, nella misura di cui al dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l'art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione.
Condanna [Omissis] s.r.l. alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.